

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว สำเนา วั กลิ่นระคนธ์ โจทก์
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2531 นาย อร่าม สุทธะพินทุ กับพวก จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 41 (4), มาตรา 121

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 10, มาตรา ข้อ 32, มาตรา ข้อ 45

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 มาตรา ข้อ 4

ศาลแรงงานกลางพิพากษานายจ้างเลิกจ้างโจทก์อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้นายจ้างรับโจทก์กลับเข้าทำงาน และจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์วันละ 70 บาท นับแต่วันเลิกจ้างจนถึง วันรับโจทก์กลับเข้าทำงาน การกำหนดค่าเสียหายดังกล่าว เป็นเรื่องค่าเสียหายทั่วไป หาใช่เป็นการกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ อันพึง ต้องอยู่บังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 45 หมายความว่า ได้มีการเลิกจ้างโดยไม่มีสภาพการจ้างอยู่ต่อไปอีกลูกจ้างจึงจะมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากนายจ้างได้ แต่กรณีศาลแรงงานพิพากษาให้นายจ้างรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมนั้นโจทก์กับนายจ้างกลับมีสภาพการเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันต่อไปทั้งนายจ้างก็ยังมีสิทธิกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้โจทก์หยุดได้ตามข้อ 10 โจทก์จึงหมดสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามข้อ 32(3) และข้อ 45

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 16 ถูกจำเลยที่ 16 เลิกจ้าง เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม โจทก์จึงไปร้องเรียนต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 15 จำเลยทั้งสิบห้ามีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้จำเลยที่ 16 รับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิมกับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 16 รับกลับเข้าทำงานไม่ได้ให้จำเลยที่ 16 ใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า การที่จำเลยที่ 16 เลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม คำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 15 ที่ยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 15 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ ให้จำเลยที่ 16 รับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมเสมือนไม่มีการเลิกจ้าง กับให้จ่ายค่าเสียหายเดือนละ 1,820 บาท นับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ประการแรกว่า ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยที่ 16 จ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างวันละ 70 บาท ไม่ชอบด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 16) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2530 ที่กำหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 73 บาท การกำหนดค่าเสียหายต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การกำหนดค่าเสียหายให้จำเลยที่ 16 ชดเชยให้แก่โจทก์นั้น ศาลแรงงานกลางได้ถือเอาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่จำเลยที่ 16 เลิกจ้างโจทก์มาเป็นฐานคำนวณเป็นค่าเสียหายโดยมิได้คำนึงว่า ขณะเลิกจ้างนั้น โจทก์ได้รับค่าจ้างมากหรือน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่เพียงใด ทั้งกรณีเป็นเรื่องของค่าเสียหาย หากได้มีการกำหนดให้

จำเลยที่ 16 จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์อันพึงต้องอยู่ในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 16) ดังข้ออุทธรณ์ของโจทก์ไม่

โจทก์อุทธรณ์ประการต่อไปว่า ระหว่างโจทก์ทำงานกับจำเลยที่ 16 นั้น โจทก์ไม่ได้หยุดพักผ่อนประจำปีรวมทั้งสิ้น เป็นเวลา 30 วัน แต่ศาลแรงงานกลางมิได้พิพากษาให้จำเลยที่ 16 จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 16 จ่ายค่าจ้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ด้วย พิเคราะห์แล้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 45 กำหนดว่า"ถ้า นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างประจำโดยลูกจ้างมิได้มีความผิดตามข้อ 47ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามข้อ 10 และข้อ 32 ด้วย" เห็นว่าคำว่า ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยมิได้กระทำความผิดหมายความว่าได้มีการเลิกจ้างกันโดยไม่มีสภาพการจ้างอยู่ต่อไปอีก ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้าง ในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากนายจ้างได้แต่ตามกรณีของโจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 16 รับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมซึ่งมีผลเป็นว่า โจทก์กับจำเลยที่ 16 กลับมีสภาพของการเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันต่อไป ทั้งจำเลยที่ 16 ยังมีสิทธิกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้โจทก์หยุดได้ต่อไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 10 ซึ่งจะเป็นเหตุให้โจทก์หมดสิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามข้อ 32 และข้อ 45 ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางไม่พิพากษาให้จำเลยที่ 16 จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มาโนช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ